



PUTUSAN

Nomor 4448 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NARDI Bin LA EDA Alias LA EDJA, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Gerakan Advokat Indonesia, beralamat di Jalan Tengiri, Nomor 88, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

LA USU Bin LA WODO, bertempat tinggal di Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H. dan kawan, Para Advokat/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Muna, beralamat di Jalan Wamelai, Nomor 11, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH KABUPATEN MUNA, C.q. PEMERINTAH KECAMATAN WATOPUTE C.q. PEMERINTAH DESA LABAHA**, beralamat di Jalan Poros Watopute -

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2024



Kontunaga, Desa Labaha, Kecamatan Watopute,
Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA,
beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 3, Raha,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raha
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Labaha,
Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna yang terdiri dari 2 (dua) bidang
tanah dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut:

2.1. Bidang ke I (satu) seluas $\pm 4.230 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Tani, tanah bidang II;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah La Usu Sertifikat Hak
Milik 00086;
- Sebelah barat berbatas dengan rumah La Ugi/Wa Haeruna
Sertifikat Hak Milik 00199;

2.2. Bidang ke II (dua) seluas $\pm 4.530 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah dikuasai Waode Haludi;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Waode Eha/Deha;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Tani, tanah bidang I;

Adalah sah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2024



3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat;
4. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat, mengklaim, mengadakan pengukuran serta mengajukan permohonan untuk penerbitan sertipikat tanpa seizin dari Penggugat serta mempertahankan tanah objek sengketa sebagai milik Tergugat merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa, lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan seketika tanpa dibebani oleh syarat apa pun juga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut

Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara/gugatan Penggugat salah alamat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Raha dengan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rah, tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rah, tanggal 11 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat mengakui, mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat serta mempertahankan tanah objek sengketa sebagai milik Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa perkara yang terletak di Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan raya Raha-Kontunaga,
 - Timur : tanah Wa Ode Haludi,
 - Barat : tanah Penggugat La Usu,
 - Selatan : tanah Penggugat La Usu,

Adalah milik dari Penggugat atas nama La Usu;

4. Menyatakan segala surat-surat terkait tanah objek sengketa yang terbit atas nama Tergugat Nardi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Putusan Nomor 5/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt/2024/PT KDI *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 5/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 6 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rah, tertanggal 11 Desember 2023 menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menolak permohonan sita jaminan atas tanah yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan objek tanah yang di persengkatan adalah sah milik Almarhum La Eda Alias La Edja yang wajib di serahkan kepada Tergugat I dan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa dan kepemilikan tanah oleh Tergugat I sah menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Agung yang Mulia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Raha) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Penggugat telah mendalilkan bahwa kedua bidang tanah objek sengketa merupakan sisa bidang tanah yang belum

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2024



disertifikatkan karena merupakan satu kesatuan dengan 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat atas nama Penggugat masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 00071 atas nama La Usu (Penggugat) seluas 1.662 m² (seribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00086 atas nama La Usu (Penggugat) seluas 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi) serta tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00199 atas nama Wa Haeruna seluas 682 m² (enam ratus delapan puluh dua meter persegi). Akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukannya terbukti tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa kedua bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah sah milik Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Raha dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NARDI Bin LA EDA Alias LA EDJA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 5/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 6 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rah, tanggal 11 Desember 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2024



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NARDI Bin LA EDA Alias LA EDJA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 5/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 6 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rah, tanggal 11 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prayogi Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Prayogi Widodo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4448 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)